南宁市邕宁区那元路“3•18”一般道路交通事故调查报告

2022-01-05 17:25　　来源：邕宁区应急管理局

南宁市邕宁区那元路“3·18”一般道路

交通事故调查报告

2021年3月18日18时42分，在南宁市邕宁区公曹路与那元路交叉路口，发生一起行驶中的重型特殊结构货车与一辆乘坐2人的二轮电动车的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于调整生产知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，城区人民政府批准成立由邕宁区人民政府党组成员任组长，城区应急管理局牵头，会同区委政法大队、交通运输局、总工会、人社局、蒲庙镇人民政府等有关单位组成南宁市邕宁区那元路“3·18”一般道路交通事故调查领导小组（以下简

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1.号牌号码：桂AY6029；瑞江牌WL5312GJBNXG29重型特殊结构货车；车辆识别号：LC1HNRBH8L0008624，发动机号码：1620E037223；量：13600kg，核定载质量：17270kg。机动车登记所有人：广西扬航运输有限公司，登记地址：南宁市科园大道37号科技市场附楼三楼。使用记日期为2020年7月30日，登记机关为广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队，注册登记时车辆技术指标和安全设施、安全状况均符合国家至2021年7月31日，强制报废期至2035年7月30日。投保有机动车交通事故责任强制保险和150万元的第三者责任保险。保险公司：中国人寿财产心公司，交强险单号：6605072020450103000109，商业险保险单号：6605122020450103000087。

2.南宁WU308号二轮电动车，车辆所有人：苏秋玲，住址：南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村北觥坡51号，车辆无保险。

（二）肇事驾驶人情况

桂AY6029号瑞江牌重型特殊结构货车驾驶人：劳秋生，男，32岁。准驾车型：B2，2020年6月16日增驾至B2。持有经营性道路货物运输为：450700054160，初次领证日期：2020年7月29日，有效期至2026年7月28日，户籍地：广西灵山县平山镇同古村委会同古村，工作单位为：

（三）事故单位情况

广西扬航运输有限公司（以下简称扬航公司），成立于2015年5月27日，营业期限：2015年5月27日至2035年5月26日，统一社会信用代码1），注册地址为：南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆A栋1433号，法定代表人、总经理廖亮，注册资本壹仟万圆整，经营范围营）；国内货运代理服务；物流管理咨询服务等。

（四）事故现场情况

现场位于南宁市邕宁区那元路与公曹路交叉路口，那元路为南北走向，往南为新生村方向，往北为那元汽车站方向，公曹路为东西走向为银峰路方向，事发时天气晴，沥青路面平坦、干燥，有道路标志、无道路交通标线，桂

AY6029重型特殊结构货车车头右侧有明显的碰撞损坏新痕迹，附有紫色车漆，与二轮电动车车漆颜色一致，现场勘查到两轮电动车倒地挫地痕货车左侧保险杠下端（图1、图2）。



图1.碰撞停止后货车与电动车位置



图2.货车停止位置

（五）道路交通事故证据

1.根据南宁市公安局交通警察支队三大队委托南宁狮山机动车检测有限公司对事故车辆进行安全技术检测后出具的《司法意见-450110026，狮山车检〔2021〕动检字第121号），检测结论为该车行车制动性能不合格、信号装置不合格。

2.根据南宁市公安局交通警察支队三大队提交的道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场照片、当事人的询问笔录、450109120210000012号）认定:劳秋生驾驶机件不符合技术标准的机动车右转弯时，未按照规定使用转向灯且未按照操作规范安全驾驶，其交通国道路交通安全法》第二十二条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第一款第二项的规定，单方过错造成事故任。

二、事故发生经过、应急救援及相关人员情况

（一）事发经过

2021年3月18日18时42分，广西扬航运输有限公司的驾驶员劳秋生驾驶空载的桂AY6029重型特殊结构货车，从邕宁区八尺江路返回广西华辆行至公曹路右转往那美路过程中，车辆左前部分与同向行驶号牌为南宁WU308的二轮电动车发生碰撞，电动车驾驶员和后座人员及电动车被造成驾乘二轮电动车上的陆远花和颜建旺当场死亡。

（二）应急处置措施情况

事故发生后货车驾驶员劳秋生立即拨打了120、110。120急救人员到达现场后对人员进行抢救，二人经抢救无效死亡。南宁市交警三大队即赶赴事故现场，民警到达事故现场后对现场进行控制，并开展勘查取证、调取事故经过视频等工作，现场勘查结束后撤离。

（三）相关人员情况

1.陆远花，女，61岁，南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村人，南宁WU308号牌电动车的驾驶人，在此次事故死亡。

2.颜建旺，男，64岁，南宁市邕宁区蒲庙镇仁福人，南宁WU308号牌电动车的乘坐人，在此次事故死亡。

3.劳秋生，男，32岁，广西灵山县平山镇同古村人，广西扬航运输有限公司桂AY6029重型特殊结构货车驾驶员。

三、事故原因和性质

（一）事故主要原因

劳秋生无视道路交通法律法规，安全意识淡薄。一是驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶；二是驾驶机动车右转弯时未按照规规范安全驾驶是引发事故的直接原因。

（二）事故间接原因

广西扬航运输有限公司主要负责人廖亮未经安全生产知识和管理能力考核合格，对本单位安全生产检查不到位，未能及时发现并消除桂辆不符合安全技术要求的生产安全事故隐患。广西扬航运输有限公司安全生产隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除桂AY6029重型特殊结要求的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，南宁市邕宁区那元路“3·18”一般道路交通事故是一起**生产安全责任**事故。

四、对事故责任单位及人员处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任单位和责任人提出处理意见:

（一）对有关责任人员处理建议（2人）

1. 劳秋生，桂AY6029重型特殊结构货车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶；驾驶机动车右转弯时未按照规定使用转驾驶，对事故发生负有责任，建议由南宁市公安局交通警察支队三大队依法处理。

2.廖亮，广西扬航运输有限公司法定代表人、总经理，未经安全生产知识和管理能力考核合格，不具备与本单位从事的生产经营活动相力，对本单位安全生产检查不到位，未能及时发现并排查隐患。对事故发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依据《中华人民共和国九十二条第一项进行行政处罚。

（二）对有关企业行政处罚建议

广西扬航运输有限公司，日常安全检查流于形式，安全生产隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理全生产法》（2014版）第一百零九条第一项进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）广西扬航运输有限公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，切实落实企全管理制度，加强对从业人员安全培训教育，提高安全生产意识；提高对车辆运行过程中的监测技术手段，切实加强对车辆、驾驶员的日常安竣工制度，及时掌握、制止、纠正和处理驾驶员各种不安全驾驶的违法违规行为和车辆的安全隐患。

（二）公安交警部门要进一步加强道路的巡逻管控，加大对大型载货货车、特种作业等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治交通违法通违法行为查处力度，持续开展电动车交通安全法律法规宣传，切实提高群众道路安全意识和文明出行意识，切实筑牢道路安全管控防线，减发生。

（三）交通运输部门要按照“管行业必须管安全”的要求，切实加强对交通运输企业的安全监管工作，加大对道路交通违法行为较多和道执法力度，通过“强监管、严执法”，促进企业落实安全生产主体责任，遏制生产安全事故发生。

南宁市邕宁区那元路“3·18”一般

道路交通事故调查领导小组

2021年12月6日

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶合技术标准等具有安全隐患的机动车。

②《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第一款第二项：机动车向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停灯。

③《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第二十四条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第十八条第四项：（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

④《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理排患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。